



☎ 5 777

Сақтандыру оқиғасы
Страховой случайШартты тексеру
Проверка договораСақтандыру ережелері
Правила страхования.

КЕПІЛЗАТ МӘНІ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АВТОКӨЛІГІН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ ШАРТЫ/ ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА/ЛИЗИНГА № ДП-26-301-0001358

Сақтанушы
СтраховательАтауы/Наименование: **ТОО Техностадарт -М**БСН/БИН: **020640003099**Мекен-жайы/Адрес: **г.Астана, Сарыаркинский район, ж.м. Коктал, ул. Шугыла, зд.5/1**Резиденттік белгісі/ Признак резидентства: **Резидент**Экономикалық сектор коды/Код сектора экономики: **4321**

Банк деректемелері/Банковские реквизиты:

ЖСК/ИИК: **KZ80551Z600005376326**Банктің атауы/Наименование банка: **АО ФРИДОМ БАНК КАЗАХСТАН**БСК/БИК: **KSNVKZKA**КБе: **[]**Сақтандырылушы
ЗастрахованныйТ.А.Ә/ Атауы
Ф.И.О/НаименованиеЖСН/ БСН
ИИН/БИНРезиденттік белгісі
Признак резидентстваЭСК
КСЭ

_ ТОО Техностадарт -М

020640003099

РЕЗИДЕНТ

Жүргізуші
Водитель

КҚ басқаруды тиісті санаттағы жарамды жүргізуші куәлігі бар және КҚ заңды түрде басқаратын кез келген жүргізуші жүзеге асыра алады. Бұл ретте, көлік құралын басқарған тұлға Пайда алушы мәртебесін алмайды және сақтандыру өтемін алуға құқығы жоқ.

Управление ТС может осуществлять любой водитель, имеющий действующее водительское удостоверение соответствующей категории и управляющий ТС на законных основаниях. При этом, управлявшее транспортным средством лицо не приобретает статус Выгодоприобретателя и не имеет права на получение страхового возмещения.

Пайда алушы
ВыгодоприобретательТ.А.Ә/Атауы
Ф.И.О/НаименованиеЖСН/БСН
ИИН/БИН

АО «Банк ЦентрКредит»

980640000093

Қарыз/лизинг шарты бойынша борыш сомасының қалдығы шегінде - Қарыз беруші / В пределах остатка суммы долга по договору займа/лизинга – Кредитор

Қарыз/лизинг шарты бойынша борыш қалдығының сомасынан артық болса - Қарыз алушы (КҚ меншік иесі) / Свыше суммы остатка долга по договору займа/лизинга - Заемщик (собственник ТС)

Сақтандыру
объектісі
Объект страхования

жылғы № AM2/2026/U/S039531/1 от 02.07.2026г.,
AM2/2026/U/S/039531/2 от 02.07.2026г., AM2/2026/U/S/039531/3 от
07.07.2026г. қарыз/лизинг шартына (бұдан әрі - Қарыз/лизинг шарты) және оның
бүлінуі, жойылуы (опат болуы) және/немесе жоғалуы салдарынан кепіл шартына
сәйкес кепіл/лизинг нысанасы болып табылатын автомобиль көлігіне (бұдан әрі -

КҚ) иелік етуге, пайдалануға, билік етуге байланысты Сақтанушының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін мүлдіктік мүдделері сақтандыру объектісі болып табылады

Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением автомобильным транспортом (далее – ТС), являющегося предметом залога/лизинга согласно Договору займа/лизинга № AM2/2026/U/S039531/1 от 02.07.2026г., AM2/2026/U/S/039531/2 от 02.07.2026г., AM2/2026/U/S/039531/3 от 07.07.2026г. от (далее Договор займа/лизинга) и договору залога вследствие его повреждения, уничтожения (гибели) и/или утраты.

КҚ туралы мәліметтер Сведения о ТС	Тіркеу нөмірі Рег. номер	Маркасы, моделі Марка, модель	06.2026	Қорап нөмірі (VIN) Номер кузова (VIN)	КҚ нақты құны Действительная стоимость ТС	Сақтандыру сомасы Страховая сумма
1		JAC T9	2025	MXC3PAB80TK0 54848	16 990 000	16 990 000,
2		JAC T9	2025	MXC3PAB80SK04 6077	16 990 000	16 990 000
3		Автотопливо заправщик DONGFENG	2026		45 800 000	45 800 000
4		ГАЗ 27527	2026	MXT275270T0001 507	11 488 425	11 488 425

Коммерциялық пайдалану*

Коммерческое использование*

жоқ/нет

* Көлік құралын коммерциялық мақсатта пайдалану (такси және жолаушыларды тасымалдау қызметтері, курьерлік қызметтер, жалға беру, жалға алу, автокөлікті ортақ пайдалану)

* Использование ТС в коммерческих целях (такси и службы пассажирских перевозок, курьерские службы, прокат, аренда, каршеринг)

Қосымша жабдық туралы мәліметтер /Сведения о доп.оборудовании	Тіркеу нөмірі Рег. номер	Атауы Наименование	Құны Стоимость

Сақтандыру жағдайы
Страховой случай

Сақтандыру жағдайы мынадай оқиғалардың салдарынан автокөліктің зақымдану, жойылу (жойылу) және/немесе жоғалу қаупі болып табылады:

Страховым случаем является риск повреждения, уничтожения (гибели) и/или утраты ТС в результате следующих событий:

- ЖКО, соның ішінде, қозғалатын немесе қозғалмайтын заттарға (құрылғылар, бөгеттер, құстар, жануарлар және т.б.) соққыту (ұрыну), аударылу, көпірден құлау, АК аударылуы немесе оған бөтен заттардың құлауы (жабынды қаңылтыр, ғимараттардан және құрылыстардың төбесінен түскен қар, мұз, ағаш, діңгек, бұтақтар, қарама-қарсы көліктің дөңгелегі астынан қиыршық тас, ірі құм және басқа да қатты заттардың атқылауы)

- ДТП, в том числе события при котором произошло столкновение, наезд (удар) на движущиеся или неподвижные предметы (сооружения, препятствия, птиц, животных и т.п.), опрокидывание, падение с моста, падение или попадание на ТС инородных предметов (падение кровельного железа, снега или льда с крыш зданий и сооружений, столбов, деревьев и их ветвей, выброса гравия, камней и других твердых предметов из под колес транспорта)

	- Өрт, жарылыс, найзағай - Пожара, взрыва, удара молнии - Үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері, соның ішінде: АК айдап кету/ұрлау, қарақшылық, тонау. Үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы әрекеттері ретінде, Ережелер шеңберінде, ҚР заңнамасымен қарастырылған, құқықбұзушылық және/немесе қылмыстық сипаттарын анықтау жөніндегі өкілетті органдарымен белгіленген әрекеттердің үшінші тұлғалармен жасалуы түсініледі - Противоправных действий третьих лиц, включая: угон/кража АТ, разбой, грабеж. Под противоправными действиями третьих лиц в рамках договора страхования понимается совершение третьими лицами действий, квалифицированных уполномоченными органами по признакам правонарушений и/или преступлений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан - Зілзала апаттар: боран, дауыл, құйын, бұршақ, найзағай, жер сілкінісі, сел, опырылу (көшкін), жер шөгуі, тасқын, су басу - Стихийных бедствий: буря, шторм, ураган, град, удар молнии, землетрясение, сель, обвал, оползень, паводок, наводнение, затопление, оседание грунта - Су, жылу, канализация құбырларының жарылуынан зақымдану - Повреждения водопроводной, отопительной или канализационной системами - Мұз астына кету (мұз басқан айдынмен, өзен және көлдермен, т.б. жүруге ТЖМ, әкімдік, жол полициясы және басқа органдардың рұқсаты берілген болса) - Провала под лёд (при наличии разрешения МЧС, акимата, дорожной полиции и других органов на передвижение транспортных средств по замерзшим рекам, озерам и другим водоемам)
Франшиза	Зақымдалған жағдайда - әрбір КҚ сақтандыру сомасының 5 % При повреждении – 5 % от страховой суммы каждого ТС КҚ-ның толық жойылуы, ұрлануы/айдап кетуі, дүлей зілзалалар кезінде - әрбір КҚ-ның сақтандыру сомасының 5 % При полной гибели, краже/угоне ТС, стихийных бедствиях 5 % от страховой суммы каждого ТС.
Ерекше шарттар Особые условия	- Амортизацияны ескере отырып төлеу. Жол полициясын шақыру міндетті болып табылады. - Выплата с учетом амортизации, Вызов дорожной полиции обязателен. - Сақтандыру сомасы таусылмаған жағдайда, қарыз алушы болып табылатын сақтандырылушы көлік құралы толық қалпына келтірілген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандырушыға қалпына келтірілген автокөлікті қайта қарау үшін ұсынсын, әйтпесе сақтандырушы автомобильдің тораптары мен бөлшектерінің кейінгі ұқсас зақымдануы үшін жауап бермейді. - В случае не исчерпания страховой суммы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента полного восстановления ТС Застрахованному являющемуся заемщиком, представить Страховщику восстановленное ТС для повторного осмотра, в противном случае Страховщик не несет ответственности за последующие аналогичные повреждения узлов и деталей ТС.

Сақтандыру аумағы Территория страхования	Республика Казахстан
Сақтандыру сомасы Страховая сумма	91 268 425 теңге/тенге
Сақтандыру сыйлықақысы Страховая премия	2 099 174 теңге/тенге
Сақтандыру сыйлықақысын төлеу тәртібі мен мерзімдері/Порядок и сроки уплаты страховой премии	Бір реттік, қолма-қол ақшасыз төлем Единовременно, безналичным платежом
Сақтандыру және сақтандыру қорғау шартының қолданылу мерзімі/ Срок действия договора страхования и страховой защиты	Осы Шарт 07.07.2026 ж. күшіне енеді бірақ сақтандыру сыйлықақысы түскен күннен кейінгі күннен ерте емес және 06.07.2027 ж. дейін (қоса алғанда) әрекет етеді. Сақтандыру арқылы қорғаудың қолданылу кезеңі Шарттың қолданылу мерзіміне сәйкес келеді. Настоящий Договор вступает в силу с 07.07.2026 г., но не ранее дня, следующего за днем поступления страховой премии и действует по 06.07.2027 г. (включительно). Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия Договора.
Шарт жасалған күні Дата заключения договора	07.07.2026г

**Сақтандырушы
Страховщик**

«Акционерлік қоғамының "Freedom Finance Insurance" сақтандыру компаниясы", БСН:090640006849. Мекен-жайы: 050040, Алматы қ, Желтоқсан к-сі, 115. Байланыс орталығы: 5777 (ұялы телефоннан тегін). Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқты лицензиясы №2.1.30. берілген күні 13.10.2025г. Банк деректемелері: АО «Фридом Банк Казахстан», БСН: KSNVKZKA е/с: KZ75551A125000184KZT. Сақтандыру агенті: Т.А.Ә. / Атауы: _____, ЖСН/ БСН: _____, Телефон нөмірі: _____, Мекен-жайы (заңды тұлға үшін): _____, Комиссиялық сыйақы: Қарастырылған/ Қарастырылмаған]

«Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance», БИН:090640006849. Адрес: г. Алматы, 050040, Алмалинский район, ул. Желтоқсан 115. Контакт-центр: 5777 (с мобильного бесплатно). Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности №2.1.30. дата выдачи 13.10.2025г. Банковские реквизиты: АО «Фридом Банк Казахстан», БИК: KSNVKZKA, р/с: KZ75551A125000184KZT. Страховой агент: Ф.И.О / Наименование: _____, ИИН / БИН: _____, Номер телефона: _____, Адрес (для юр. лица): _____, Комиссионное вознаграждение: Предусмотрено / Не предусмотрено]

1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

1.1. Сақтанушының құқықтары:

- 1.1.1. Сақтандырушыдан Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап ету;
- 1.1.2. Сақтандыру төлемін уақтылы жүзеге асыру туралы талапқа;
- 1.1.3. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзу;
- 1.1.4. сақтандыру сыйлықақысының пропорционалды өзгеруімен сақтандыру төуекелін өзгерту;
- 1.1.5. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуына сотта шағымдану;
- 1.1.6. сақтандыру құпиясына;
- 1.1.7. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ Сақтандыру шартына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасау.

1.2. Сақтанушы/ Сақтандырылған / Жүргізушінің міндеттері:

- 1.2.1. Сақтандыру шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға сақтандыру төуекелін бағалау үшін

1. Права и обязанности сторон

1.1. Страхователь имеет право:

- 1.1.1. требовать от Страховщика разъяснения условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору страхования;
- 1.1.2. на требование о своевременном осуществлении страховой выплаты;
- 1.1.3. на досрочное расторжение Договора страхования на условиях, оговоренных в нем;
- 1.1.4. на изменение страхового риска с соразмерным изменением страховой премии;
- 1.1.5. обжаловать в суде отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты;
- 1.1.6. на тайну страхования;
- 1.1.7. совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, а также Договору страхования.

1.2. Страхователь/Застрахованный/Водитель обязан:

елеулі маңызы бар өзіне белгілі барлық мән-жайлар туралы хабарлау;

1.2.2. Сақтандыру шартында көрсетілген КҚ-ға қатысты басқа жасалған немесе жасалатын Сақтандыру шарттары туралы Сақтандырушыға хабарлау;

1.2.3. Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде тәуекелдердегі барлық елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға уақтылы хабарлау;

1.2.4. Сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын уақтылы төлеу;

1.2.5. Сақтандыру жағдайы бойынша барлық қосымша ақпаратты хабарлау және Сақтандырушыға қажетті көмек көрсету;

1.2.6. Сақтандырушыға (соңғысының талабы бойынша) үшінші тұлғалармен сотқа дейінгі немесе сот тәртібімен дауларды реттеу кезінде Сақтанушының өкілеттігін беру;

1.2.7. егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімдері ішінде Сақтандыру шартының немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Сақтанушыны немесе Пайда алушының сақтандыру төлемін алу құқығынан толық немесе ішінара айыратын мән-жай анықталса, Сақтандырушыға жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сақтандыру төлемінің барлық сомасын қайтару;

1.2.8. сақтандырылған КҚ жоғалтудан және бүлінуден қорғау бойынша барлық ақылға қонымды сақтық шараларын қабылдау, оны қауіпсіз жұмыс жағдайында ұстау және дайындаушы зауыттың қауіпсіздік талаптары мен техникалық шарттарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасында қолданылатын жол жүрісінің тиісті қағидаларына сәйкес пайдалану;

1.2.9. көлік құралы қараусыз қалған жағдайда оны жауып, ұрлыққа қарсы жүйені жұмыс жағдайына келтіру;

1.2.10. Сақтандырушының талабы бойынша сақтандыру шартын жасасу кезінде оны уәкілетті тұлғаға КҚ онлайн қарап тексеруді жүргізу үшін АТ-ға қолжетімділікті ұсыну жүргізу;

1.2.11. сақтандыру жағдайының салдарынан зардап шеккен КҚ жөндеуден кейін, егер мұндай тексеру болмаса, КҚ-ны қайта қарау керек, содан кейін Сақтандырушы кейінгі төлемдерде бұрынғы зақымдарды ескермеу;

1.2.12. Сақтандырушының уәкілетті өкіліне (оның сұрауы бойынша) сараптамалық қорытынды не көлік құралының (сақтандыру объектісінің) құны туралы бағалау туралы есеп беру және көлік құралының барлық ішкі және сыртқы зақымданулары туралы хабарлау;

1.2.13. бөлшекті ауыстыру қажет болған жағдайда Сақтандырушының көлік құралына келтірген зиянының мөлшерін есептеу кезінде оның талабы бойынша ауыстырылатын бөлшекті Сақтандырушының меншігіне беру, бұл ретте тозуды есепке алмай жаңа бөлшектің нарықтық құнын қолданады. Бұл талап тәуелсіз сарапшының бағалауына да қатысты;

1.2.14. Сақтандырушы көзделген франшизаны шегеруді ескере отырып, толық сақтандыру сомасы мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асырған жағдайда Сақтандырушының меншігіне оның талабы бойынша сақтандырылған КҚ беру. Бұл ретте есептен шығаруға, кедендік тазартуға байланысты шығыстар және басқалар Сақтанушыға жүктеледі;

1.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска;

1.2.2. сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении ТС, указанного в Договоре страхования;

1.2.3. своевременно сообщать Страховщику обо всех существенных изменениях в рисках, в период действия Договора страхования;

1.2.4. своевременно уплачивать страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные Договором страхования;

1.2.5. сообщать всю дальнейшую информацию по страховому случаю и оказывать необходимую помощь Страховщику;

1.2.6. предоставить Страховщику (по требованию последнего) полномочия Страхователя при урегулировании споров в досудебном или судебном порядке с третьими лицами;

1.2.7. возратить Страховщику в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления, всю сумму страховой выплаты, если в течение установленных действующим законодательством Республики Казахстан сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с условиями Договора страхования или действующего законодательства Республики Казахстан полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты;

1.2.8. предпринять все разумные меры предосторожности по ограждению застрахованного ТС от утраты и повреждения, содержать его в безопасном рабочем состоянии и эксплуатировать в соответствии с требованиями безопасности и техническими условиями завода изготовителя, а также соответствующими правилами дорожного движения, действующими в Республики Казахстан;

1.2.9. в случае, когда транспортное средство остается без присмотра, закрыть его, и привести противоугонную систему в рабочее состояние;

1.2.10. по требованию Страховщика при заключении договора страхования предоставить провести его уполномоченному лицу доступ к АТ для проведения онлайн осмотра ТС;

1.2.11. после ремонта ТС, пострадавшего в результате страхового случая, сделать повторный осмотр ТС, в случае если такого осмотра нет, то Страховщик вправе не учитывать в последующих выплатах прежние повреждения;

1.2.12. предоставить уполномоченному представителю Страховщика (по его запросу) экспертное заключение либо отчет об оценке о стоимости транспортного средства (объекта страхования) и сообщить обо всех имеющихся внутренних и внешних повреждениях транспортного средства;

1.2.13. передать в собственность Страховщика по его требованию заменяемую деталь, при составлении расчета размера вреда Страховщиком, причиненного транспортному средству в случае необходимости замены детали, при этом применяет рыночную стоимость новой детали без учета износа. Также это требование распространяется и на оценку независимого эксперта;

1.2.14. передать в собственность Страховщика по его требованию застрахованное ТС, в случае осуществлении страховой выплаты Страховщиком в размере полной страховой суммы с учетом вычета предусмотренной франшизы. При этом расходы,

1.2.15. Сақтандырушыға Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 841-бабында көзделген негіздер бойынша Сақтандыру шартының қолданысын мерзімінен бұрын тоқтату негіздерін растайтын құжаттарды ұсыну;

1.2.16. Сақтандырылғанның/Пайда алушының сақтандыру шартын жасасуға, дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісімін алу;

1.2.17. Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес сақтанушыны (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін/Сақтандырылғанды және Сақтандырушының ішкі нормативтік құжаттарын, оның ішінде сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру үшін Сақтандырушыға тиісті тексеру үшін қажетті құжаттарды, мәліметтерді ұсыну;

1.2.18. құжаттарды жинау және ұсыну ауыртпалығын көтеру;

1.2.19. Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, сақтандыру шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайларда өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға дереу жазбаша хабарлау;

1.2.20. Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде, егер бұл өзгерістер сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер етуі мүмкін болса, сақтандыру шартын жасасу кезінде Сақтандырушыға хабарланған мән-жайларда өзіне белгілі болған елеулі өзгерістер туралы Сақтандырушыға дереу жазбаша хабарлау;

1.2.21. ҚР заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындау.

1.3. Сақтандырушының құқықтары:

1.3.1. бас тарту себептерін түсіндіруге міндеттемесіз, сақтандыру тәуекелін бағалау негізінде Сақтанушымен Сақтандыру шартын жасасудан бас тарту;

1.3.2. Сақтанушы КҚ-ны Сақтандырушының сақтандыру алдындағы тексеруін жүзеге асыру үшін КҚ-ны тиісті түрде ұсыну міндетінен жалтарған кезде, сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемінен бас тарту;

1.3.3. Сақтандыру шартын жасасу кезеңінде КҚ-ны сақтандыру алдындағы байқаудың бейнематериалдарын тексеруді жүзеге асырмау. Сақтанушы жүктеген бейнематериалдар сақтандыру жағдайы басталған кезде не сақтандыру төлемі туралы өтінішті қарау кезінде Сақтандырушының тексеруіне жатады;

1.3.4. бейнематериалдардың Сақтандырушы нұсқаулығының талаптарына сәйкестігін тексеруді, сондай-ақ Сақтандыру шартын жасасу сәтінде КҚ жай-күйін белгілеу үшін бейнематериалдардың дұрыстығын, толықтығын және жарамдылығын талдауды қоса алғанда, сақтандыру жағдайын қарау кезеңінде КҚ-ның нақты жай-күйін тексеруді жүзеге асыру;

1.3.5. Сақтандырушының ақпараттық жүйесінің бейнематериалдарды қабылдауын, сақтандыру алдындағы қарау рәсімінің автоматты түрде аяқталуын не Сақтандыру шартын жасасу фактісін растау деп тануға болмайды:

- ұсынылған бейнематериалдардың дұрыстығы;
- көлік құралдарына зақым келтірмеу;
- бейнематериалдардың Сақтандырушы нұсқаулығының талаптарына сәйкестігі;
- сақтандыру алдындағы тексеруді тиісті түрде жүргізу;

связанные со снятием с учета, таможенной очистки и иные возлагаются на Страхователя;

1.2.15. представить Страховщику документы, подтверждающие основания досрочного прекращения действия Договора страхования по основаниям, предусмотренными статьей 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан.

1.2.16. получить согласие Застрахованного/Выгодоприобретателя на заключение Договора страхования, сбор, обработку и хранение персональных данных;

1.2.17. предоставить документы, сведения, необходимые Страховщику для надлежащей проверки Страхователя (его представителя) и бенефициарного собственника/Застрахованного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и внутренних нормативных документов Страховщика, в том числе для осуществления страховой выплаты;

1.2.18. нести бремя сбора и предоставления документов;

1.2.19. в период действия Договора страхования незамедлительно письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

1.2.20. в период действия Договора страхования незамедлительно письменно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска;

1.2.21. выполнять иные действия, предусмотренные законодательством РК.

1.3. Страховщик имеет право:

1.3.1. отказать в заключении договора страхования со Страхователем на основании оценки страхового риска, без обязательства объяснять причины отказа;

1.3.2. при уклонении Страхователем от обязанности предоставления в надлежащем виде ТС для осуществления Страховщиком предстрахового осмотра ТС, отказать в страховой выплате при наступлении страхового случая;

1.3.3. не осуществлять проверку видеоматериалов предстрахового осмотра ТС на этапе заключения договора страхования. Видеоматериалы, загруженные Страхователем, подлежат проверке Страховщиком при наступлении страхового случая либо при рассмотрении заявления о страховой выплате;

1.3.4. осуществлять проверку соответствия видеоматериалов требованиям инструкции Страховщика, а также проверку фактического состояния ТС исключительно на этапе рассмотрения страхового случая, включая анализ достоверности, полноты и пригодности видеоматериалов для установления состояния ТС на момент заключения договора страхования;

1.3.5. не признавать принятие видеоматериалов информационной системой Страховщика, автоматическое завершение процедуры предстрахового осмотра либо факт заключения договора страхования подтверждением:

- достоверности представленных видеоматериалов;
- отсутствия повреждений ТС;
- соответствия видеоматериалов требованиям инструкции Страховщика;

1.3.6. ұсынылған бейнематериалдарды тиісті сақтандыру алдындағы тексеру ретінде тануға болмайды:

- бейнематериалдардың Сақтандырушы нұсқаулығының талаптарына сәйкес келмеуі;
- КҚ-ны немесе оның нақты жай-күйін дұрыс сәйкестендірудің мүмкін невожможстігі;
- бұрын түсірілген бейнематериалдарды ауыстыру, монтаждау, редакциялау немесе пайдалану белгілерін қоса алғанда, бейнематериалдардың анық еместігінің белгілері;

1.3.7. егер сақтандыру жағдайын қарау кезінде мыналар анықталса, сақтандыру төлемін толық немесе ішінара төлеуден бас тарту:

- сақтандыру алдындағы тексерудің бейнематериалдары Сақтандырушының нұсқаулығының талаптарына сәйкес келмейді;
- бейнематериалдар Сақтандыру шартын жасасу кезіндегі КҚ-ның нақты жай-күйін нақты анықтауға мүмкіндік бермейді;
- бейнематериалдарда бұрын түсірілген бейнематериалдарды ауыстыру, монтаждау, редакциялау не пайдалану белгілері болады немесе КҚ-ға жатпайды;
- сақтандыру жағдайы ретінде мәлімделген залалдар Сақтандыру шарты жасалғанға дейін болған, бірақ тіркелмеген, толық тіркелмеген немесе сақтандыру алдындағы тексеру жүргізу кезінде бұрмаланған;

1.3.8. Сақтанушыдан сақтандыру жағдайының туындау ықтималдығын және ықтимал залалдың (сақтандыру тәуекелінің)мөлшерін айқындау үшін елеулі маңызы бар мән-жайлар туралы мәліметтерді алу;

1.3.9. тиісті мемлекеттік органдар мен ұйымдардан олардың құзыретіне қарай сақтандыру жағдайының басталу фактісін және келтірілген зиянның мөлшерін растайтын құжаттарды сұратуға, сондай-ақ сақтандыру жағдайының фактісін анықтау үшін сараптамалар тағайындау;

1.3.10. егер нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы мән-жайларды және/немесе сақтандыру жағдайының басталу фактісін белгілеу және залалдың мөлшерін айқындау мүмкін болмаса, Сақтанушыдан қосымша құжаттарды талап ету. Сақтандырушы, егер оларды шешім қабылдау үшін жеткілікті деп тапса, сақтандыру жағдайының басталуы туралы мәселені қарау кезінде Сақтанушы ұсынатын қажетті құжаттардың тізімін қысқартуға құқылы;

1.3.11. сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру тәуекелін және залал мөлшерін бағалау;

1.3.12. ақтанушыдан/Сақтандырылғаннан/Жүргізушіден сақтандыру шартының барлық талаптарын орындауды талап ету;

1.3.13. барлық ұсынылған құжаттарды тексеру және жеке тергеу жүргізу және сақтандыру жағдайының себептері мен мән-жайларын өз бетінше анықтау. Бұл жағдайда Сақтанушы/Сақтандырылған/Пайда алушы/Жүргізуші Сақтандырушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарға қол жеткізуге міндетті;

1.3.14. алаяқтық әрекеттер анықталған жағдайда құзыретті органдар түпкілікті процестік шешім шығарғанға дейін қарауды тоқтата тұру;

1.3.15. Сақтандыру шартының талаптарын өзгертуді немесе осы сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына әкеп соғатын мән-жайлар туралы дұрыс ақпарат алған жағдайда тәуекелдің ұлғаюына пропорционалды түрде қосымша сақтандыру сыйлықақысын төлеуді талап ету;

- надлежащего проведения предстрахового осмотра;

1.3.6. не признавать представленные видеоматериалы в качестве надлежащего предстрахового осмотра при выявлении:

- несоответствия видеоматериалов требованиям инструкции Страховщика;
- невозможности достоверной идентификации ТС либо его фактического состояния;
- признаков недостоверности видеоматериалов, включая признаки подмены, монтажа, редактирования либо использования ранее снятых видеоматериалов;

1.3.7. отказать в страховой выплате полностью либо частично в случае, если при рассмотрении страхового случая будет установлено, что:

- видеоматериалы предстрахового осмотра не соответствуют требованиям инструкции Страховщика;
- видеоматериалы не позволяют достоверно определить фактическое состояние ТС на момент заключения договора страхования;
- видеоматериалы содержат признаки подмены, монтажа, редактирования либо использования ранее снятых видеоматериалов, либо не относятся к ТС;
- повреждения, заявленные в качестве страхового случая, имелись до заключения договора страхования, но не были зафиксированы, были зафиксированы неполно либо искажены при проведении предстрахового осмотра;

1.3.8. на получение от Страхователя сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможного ущерба (страхового риска);

1.3.9. запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного вреда, а также назначать экспертизы для установления факта страхового случая;

1.3.10. затребовать от Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие представляет невозможным установления обстоятельств и/или факта наступления страхового случая и определения размера ущерба. Страховщик вправе сократить список необходимых документов, предоставляемых Страхователем при рассмотрении вопроса о наступлении страхового случая, если сочтет их достаточными для принятия решения;

1.3.11. на оценку страхового риска и размера ущерба при наступлении страхового случая;

1.3.12. требовать от Страхователя/ Застрахованного/ Водителя выполнения всех условий Договора страхования;

1.3.13. проверки всех представленных документов и проведения собственного расследования и самостоятельного выяснения причин и обстоятельств наступления страхового случая. В этом случае Страхователь/ Застрахованный/ Выгодоприобретатель/ Водитель обязан предоставить Страховщику доступ ко всем необходимым документам, необходимым для осуществления страховой выплаты;

1.3.14. в случае выявления мошеннических действий приостановить рассмотрение до вынесения компетентными органами окончательного процессуального решения;

1.3.15. требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, в случае получения достоверной информации об обстоятельствах, влекущих увеличение данного страхового риска;

1.3.16. на своевременное получение страховой премии;

1.3.16. сақтандыру сыйлықақысын уақтылы алу;
1.3.17. сақтандыру жағдайының басталғаны туралы уақтылы хабарлау;
1.3.18. сақтандыру жағдайының басталуын Құжаттамалық растау;
1.3.19. сақтандыру жағдайының басталуына кінәлі адамға регрессиялық талап қою;
1.3.20. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзуға және Сақтанушының/ Сақтандырылғанның ол бойынша өз міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде келтірілген залалды өтеу;
1.3.21. Сақтандырушының меншігіне ауыстырылатын бөлшекті беруді талап ету, бөлшекті ауыстыру қажет болған жағдайда көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін есептеу кезінде, бұл ретте тозуды есепке алмай жаңа бөлшектің нарықтық құнын қолданады. Бұл талап тәуелсіз сарапшының бағалауына да қатысты;
1.3.22. Сақтанушыдан Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңнамасының және Сақтандырушының ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Сақтанушыны (оның өкілін) және бенефициарлық Меншік иесін/Сақтандырылғанды тиісінше тексеру үшін Сақтандырушыға қажетті құжаттарды, мәліметтерді ұсынуды талап ету;
1.3.23. Сақтанушы (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі/Сақтандырылған/Пайда алушы жасаған операцияларды зерделеу процесінде Сақтанушы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында іскерлік қатынастарды пайдаланады деген күдік туындаған жағдайда Сақтанушымен іскерлік қатынастарды тоқтату;
1.3.24. егер зақымдалған КҚ жөндеу аяқталғаннан кейін Сақтанушы Сақтандырушы ұсынған бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып, КҚ-ны онлайн-тексеруден өтпесе және Сақтандырушы сұратқан қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсынбаса, кейінгі төлемдерде бұрынғы залалдарды ескермеуге тиіс;
1.3.25. сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаларды тергеу;
1.3.26. Сақтандыру шартын біржақты тәртіппен бұзу:
- Сақтанушы/ Сақтандырылған/Жүргізуші тарапынан сақтандыру шартының талаптарын бұзу, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей:
1) сақтандырылған мүлік немесе тәуекелдер туралы дұрыс ақпарат бермеу;
2) Сақтандырушыны уақтылы хабардар етпей, тәуекелдің ұлғаюын қоса алғанда, сақтандыру тәуекеліне әсер ететін мән-жайлардың елеулі өзгеруін қамтиды.
- Сақтанушының сақтандыру шартында және сақтандыру ережелерінде көзделген міндеттемелерді орындаудан бас тартуы.
1.4. Сақтандырушының міндеттері:
1.4.1. Сақтанушының Сақтандырушының/Сақтандырушы серіктесінің интернет-ресурсында орналастырылған сақтандыру қағидаларымен таныстыру (Сақтанушы қағидалармен өз бетінше таныса алады) және оның талабы бойынша Қағидалардың көшірмесін ұсыну (жіберу) ;
1.4.2. сақтандыру жағдайының басталуы туралы өтінішті уақтылы қабылдау;
1.4.3. сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы мәселені қарастыру;

1.3.17. на своевременное уведомление о наступлении страхового случая;
1.3.18. на документальное подтверждение наступления страхового случая;
1.3.19. на предъявление регрессного требования к лицу, виновному в наступлении страхового случая;
1.3.20. на досрочное расторжение Договора страхования и возмещения ущерба, понесенного в результате неисполнения Страхователем/ Застрахованным своих обязательств по нему;
1.3.21. требовать передать в собственность Страховщика заменяемую деталь, при составлении расчета размера вреда, причиненного транспортному средству в случае необходимости замены детали, при этом применяет рыночную стоимость новой детали без учета износа. Также это требование распространяется и на оценку независимого эксперта;
1.3.22. требовать от Страхователя предоставления документов, сведений, необходимых Страховщику для надлежащей проверки Страхователя (его представителя) и бенефициарного собственника/ Застрахованного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и внутренних нормативных документов Страховщика;
1.3.23. прекратить деловые отношения со Страхователем в случае возникновения в процессе изучения операций, совершаемых Страхователем (его представителем) и бенефициарным собственником/ Застрахованным/ Выгодоприобретателем, подозрений о том, что деловые отношения используются Страхователем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
1.3.24. не учитывать в последующих выплатах прежние повреждения, если после завершения ремонта поврежденного ТС Страхователь не прошел онлайн-осмотр ТС с использованием программного обеспечения, предоставленного Страховщиком, и не предоставил необходимую информацию и документы, запрашиваемые Страховщиком;
1.3.25. расследовать события, имеющие признаки страхового случая;
1.3.26. На расторжение договора страхования в одностороннем порядке в случаях:
- нарушение условий договора страхования со стороны Страхователя/Застрахованного/Водителя, в том числе, но не ограничиваясь:
1) непредоставление достоверной информации о застрахованном имуществе или рисках;
2) Существенного изменения обстоятельств, влияющих на страховой риск, включая увеличение риска без своевременного уведомления Страховщика.
- Отказа Страхователя от выполнения обязательств, предусмотренных в договоре страхования и Правилах страхования.
1.4. Страховщик обязан:
1.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования, размещенными (Страхователь может самостоятельно ознакомиться с Правилами) на интернет-ресурсе Страховщика/партнера Страховщика и по его требованию представить (направить) копию Правил;
1.4.2. своевременно принять заявление о наступлении страхового случая;
1.4.3. рассмотреть вопрос об осуществлении страховой выплаты;

1.4.4. болған оқиға сақтандыру жағдайы деп танылған жағдайда сақтандыру шартында белгіленген мөлшерде, тәртіппен және мерзімдерде сақтандыру төлемін жүзеге асыру;

1.4.5. Сақтанушыға сақтандыру жағдайы кезінде залалды азайту үшін, бірақ сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасынан 5%-дан аспайтын шығыстарды өтеу. Қалай болғанда да, осы шығыстарды өтеу сомасы сақтандыру жағдайы орын алған тиісті КҚ бойынша сақтандыру сомасынан аспауы тиіс;

1.4.6. Сақтандыру құпиясын қамтамасыз ету;

1.4.7. Сақтанушы/Пайда алушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынбаған жағдайда, құжаттардың жетіспеу фактісі анықталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларды жетіспейтін құжаттар туралы хабардар ету;

1.4.8. ҚР заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді орындау.

1.5. Пайда алушының құқықтары:

1.5.1. Сақтандырушыдан Сақтандыру шарты бойынша сақтандыру шарттарын, өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап ету;

1.5.2. Сақтандырушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы талап қою;

1.5.3. сақтандыру шартында көзделген тәртіппен және шарттарда сақтандыру төлемін алу;

1.5.4. Сақтандырылғанның пайдасына сақтандыру төлемін алудан толық немесе ішінара бас тарту;

1.5.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан немесе оның мөлшерін азайтудан бас тартуына дау айту;

1.5.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ осы сақтандыру шартына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасау.

1.6. Пайда алушының міндеттері:

1.6.1. егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген талап қоюдың ескіру мерзімдері ішінде Сақтандыру шартының немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Пайда алушының сақтандыру төлемін алу құқығынан толық немесе ішінара айыратын мән-жай анықталса, Сақтандырушыға жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сақтандыру төлемінің барлық сомасын қайтару;

2. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға болған кездегі іс-әрекеттер

2.1. Сақтандыру жағдайы басталған кезде Сақтанушы/Сақтандырылған/Жүргізушінің міндеттері:

2.1.1. Ықтимал шығындардың алдын алу немесе азайту үшін, соның ішінде КҚ-ны құтқару және зардап шеккен тұлғаларға көмек көрсету үшін барлық ақылға қонымды және қол жетімді шараларды қабылдау;

2.1.2. Уәкілетті мемлекеттік органдарға сақтандыру жағдайының басталғаны туралы дереу хабарлау, оның құзыретіне оны қарау кіреді:

1) ЖКО кезінде - полиция органдарына (ЖКО кезінде сақтандыру жағдайын Еуропалық Хаттама шеңберінде оңайлатылған тәртіппен реттеуді қоспағанда), егер зардап шеккендер болса - қосымша жедел жәрдемге;

2) айдап өкету, ұрлау, тонау, қарақшылық, өзге де құқыққа қайшы әрекеттер кезінде - полиция органдарына не ішкі істер органдарына;

3) өрт кезінде - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына;

1.4.4. в случае признания наступившего события страховым случаем, осуществить страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные Договором страхования;

1.4.5. возместить Страхователю расходы, произведенные им для уменьшения ущерба при страховом случае, но не более 5 % от страховой суммы, установленной Договором страхования. В любом случае сумма возмещения данных расходов не может превысить страховую сумму по соответствующему ТС, по которому произошел страховой случай;

1.4.6. обеспечить тайну страхования;

1.4.7. в случае непредоставления Страхователем/Выгодоприобретателем всех документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, уведомить их о недостающих документах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента установления факта недостачи документов;

1.4.8. выполнять иные действия, предусмотренные законодательством РК.

1.5. Выгодоприобретатель вправе:

1.5.1. требовать от Страховщика разъяснений условий страхования, своих прав и обязанностей по Договору страхования;

1.5.2. предъявить Страховщику требование об осуществлении страховой выплаты;

1.5.3. получить страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором страхования;

1.5.4. отказаться полностью или в части от получения страховой выплаты в пользу Застрахованного;

1.5.5. оспорить в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, отказ Страховщика в осуществлении страховой выплаты или уменьшения ее размера;

1.5.6. совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, а также настоящему Договору страхования.

1.6. Выгодоприобретатель обязан:

1.6.1. возратить Страховщику в срок, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления, всю сумму страховой выплаты, если в течение установленных действующим законодательством Республики Казахстан сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство, которое в соответствии с условиями Договора страхования или действующего законодательства Республики Казахстан полностью или частично лишает Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты.

2. Действия при наступлении события, имеющего признаки страхового случая.

2.1. При наступлении страхового случая Страхователь/Застрахованный/ Водитель обязан:

2.1.1. предпринять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры к спасению ТС и оказанию помощи пострадавшим лицам;

2.1.2. немедленно сообщить в уполномоченные государственные органы о наступлении страхового случая, в чью компетенцию входит его рассмотрение:

1) при ДТП - в органы полиции (за исключением урегулирования страхового случая при ДТП в упрощенном порядке в рамках Европротокола), если есть пострадавшие - дополнительно в скорую помощь;

2) при угоне, краже, грабеже, разбое, иных противоправных действиях - в органы полиции либо в органы внутренних дел;

3) при пожаре - в органы государственной противопожарной службы;

4) ҚК жерасты магистральдық құбыр желілерінен су бүлінген кезде- магистральдардың техникалық жай-күйіне жауапты уәкілетті органға;

5) табиғи апаттар, мұз астына түсу кезінде - төтенше жағдайлар органдарына және/немесе Қазгидрометке.

2.1.3. электрондық нысанда, жеке кабинет арқылы немесе dtp.kz арқылы Сақтандырушыға ол туралы толық мәліметтерді көрсете отырып, 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабарлау;

2.1.4. егер сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға сақтандырылған ҚК қозғалысының нәтижесінде (Еуропалық Хаттама шеңберіндегі реттеуді қоспағанда) немесе оны уәкілетті органның өкілі жіберген кезде орын алса және ҚК сақтандыру жағдайы басталғаннан кейін тікелей болған күйінде сақталса, психоактивті затты пайдалану фактісін және мас болу жай-күйін анықтау үшін алты сағат ішінде медициналық куәландырудан өтуіс;

2.1.5. Сақтанушы (Сақтандырылған/Жүргізуші) көлік құралын сақтандыру жағдайы басталғаннан кейін, барлық қажетті тексерулер жүргізілгенге дейін және оқиғаның мән-жайлары тіркелгенге дейін сақтауы тиіс;

2.1.6. зақымдалған ҚК мен оқиға орнын тексеруді Сақтанушының/Сақтандырылғанның/ Жүргізушінің өзі онлайн тексеру жүргізу үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдалана отырып жүргізуі тиіс;

2.1.6. сақтандыру компаниясына сақтандыру жағдайының басталуына байланысты және осы Қағидаларда белгіленген барлық қажетті құжаттарды беру.

2.1.8. Сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ ол келтірген залалдың мөлшерін дәлелдеу Сақтанушыға/ Сақтандырылғанға/ Пайда алушыға жүктеледі.

3. Сақтандыру жағдайының басталғанын растайтын құжаттардың тізбесі.

3.1. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуын, келтірілген зиянның мөлшерін дәлелдеу үшін Сақтандырылған, Қарыз алушы/ Пайда алушы сақтандыру төлемін өз есебінен алу үшін Сақтандырушыға мынадай құжаттарды (қағаз жеткізгіште немесе құжаттардың электрондық/сканерленген көшірмелері түрінде) жинайды және ұсынады:

1) dtp.kz арқылы берілген сақтандыру жағдайы туралы өтініш;

2) Сақтандыру шартының көшірмесі және/немесе түпнұсқасы (электрондық нысанда шарт жасасу кезінде талап етілмейді);

3) көлік құралын тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;

4) сақтандыру жағдайы кезінде ҚК басқарған адамның құжаттары-жүргізуші куәлігінің көшірмесі, жеке куәлігінің көшірмесі, ҚК басқару құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;

5) Пайда алушының банктік деректемелері көрсетілген төлемге өтініш;

6) тәуелсіз бағалаушының есебі (бағалауды сарапшы осы Қағидалардың 4.4-тармақшасында көзделген тәртіппен жүргізген жағдайларда)

7) тиісті түрде куәландырылған қарыз шартының және кепіл шартының көшірмесі;

8) ҚК сақтандырылған барлық басқа сақтандыру шарттарының болуы туралы мәліметтер;

9) егер сақтандыру жағдайын қарауды тиісті мемлекеттік органдар жүргізсе - осы органдардың қорытындысы (сот шешімі, қаулысы немесе үкімі, алдын ала тергеу органдарының қаулылары, қылмыстық іс жүргізуді тоқтату не тоқтата тұру туралы қаулы және т.б.);

4) при повреждении ТС водой из подземных магистральных трубопроводных сетей - в уполномоченный орган, ответственный за техническое состояние магистралей;

5) при стихийных бедствиях, провале под лед - в органы по чрезвычайным ситуациям и/или Казгидромет.

2.1.3. в электронной форме, посредством Личного кабинета или dtp.kz. известить Страховщика о наступлении страхового случая в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с указанием полных сведений о нем;

2.1.4. в течение шести часов пройти медицинское освидетельствование для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло в результате движения застрахованного ТС (за исключением урегулирования в рамках Европротокола) или при направлении его представителем уполномоченного органа и сохранить ТС в таком состоянии, в каком оно находилось непосредственно после наступления страхового случая;

2.1.5. Страхователь/Застрахованный/Водитель обязан сохранить транспортное средство в том состоянии, в котором оно находилось непосредственно после наступления страхового случая, до проведения всех необходимых осмотров и фиксации обстоятельств происшествия;

2.1.6. осмотр поврежденного ТС и места происшествия должен быть проведен самим Страхователем/Застрахованным/ Водителем с использованием программного обеспечения для проведения онлайн осмотра;

2.1.7. передать Страховой компании все необходимые документы, связанные с наступлением страхового случая и установленные настоящими Договором;

2.1.8. Доказывание наступления страхового случая, а также размеров причиненного им ущерба лежит на Страхователе/Застрахованном/ Выгодоприобретателе.

3. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая.

3.1. Для доказательства наступления события, имеющего признаки страхового случая, размера причиненного вреда, Застрахованный, являющийся заемщиком/ Выгодоприобретатель для получения страховой выплаты за свой счет собирает и предоставляет Страховщику следующие документы (на бумажном носителе или в виде электронных/сканированных копий документов):

1) заявление о страховом случае, поданное через dtp.kz;

2) копия и/или оригинал Договора страхования (не требуется при заключении договора в электронной форме);

3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства;

4) документы лица, управлявшего ТС в момент страхового случая - копия водительского удостоверения, копия удостоверения личности, копия документа, подтверждающего право управления ТС;

5) заявление на выплату с указанием банковских реквизитов Выгодоприобретателя;

6) отчет независимого оценщика (в случаях, когда оценка производилась экспертом, в порядке, предусмотренном пп. 4.4. настоящего договора);

7) копия Договора займа и договора залога, заверенные надлежащим образом;

8) сведения о наличии всех других имеющихся договоров страхования, по которым застрахован ТС;

9) если рассмотрение страхового случая производится соответствующими государственными органами - заключение этих органов (решение, постановление или приговор суда, постановления органов

10) шығындарды болғызбау немесе азайту мақсатында Сақтанушы/ Сақтандырылған шеккен шығыстарды растайтын құжаттар;

11) зиян келтіруге жауапты тұлғаға талап ету құқығын Сақтандырушыға өту үшін қажетті құжаттар (негіздер болған кезде);

12) Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді және Сақтандырушының ішкі нормативтік құжаттарын қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарына сәйкес Сақтандырушыға Пайда алушыны тиісінше тексеру үшін қажетті құжаттар мен мәліметтер.

3.2. Сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғаның басталуын дәлелдеу үшін қосымша құжаттар (қағаз жеткізгіште немесе құжаттардың электрондық/сканерленген көшірмелері түрінде):

• ЖКО кезінде:

1) жол полициясы органдарынан алынған материалдардың көшірмелері: хаттама, ЖКО қатысушыларын түсіндіру, ЖКО схемасы, егер ЖКО-да зардап шеккендер болса-қылмыстық істі тарту/бас тарту/тоқтата тұру туралы қаулы;

2) Егер сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиға сақтандырылған КҚ қозғалысының (Еуропалық Хаттама шеңберіндегі реттеуді қоспағанда) немесе құзыретті органның Жолдауының нәтижесінде болған болса, алкогольдік, есірткілік немесе өзге де масаңдықты пайдалану тұрғысынан медициналық куәландыру хаттамасы;

3) егер ЖКО фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған және материалдар сотқа берілген жағдайда соттың заңды күшіне енген үкімі не сот шығарған өзге де сот актісі.

• өрт кезінде:

1) оқиға фактісі бойынша Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына өтініш;

2) оқиға орнын тексеру хаттамасы;

3) өрт туралы акт;

4) өрт-техникалық сараптама актісі;

5) қылмыстық іс қозғау туралы қаулы;

6) қылмыстық іс бойынша түпкілікті шешім болып табылатын заңды күшіне енген процестік құжат.

• үшінші тұлғаларды ұрлау, тонау, қарақшылық, айдап әкету және өзге де құқыққа қайшы әрекеттер кезінде:

1) оқиға фактісі бойынша ішкі істер органдарына өтініш;

2) оқиға орнын тексеру хаттамасы;

3) қылмыстық іс қозғау туралы қаулы;

4) іс бойынша жәбірленуші деп тану туралы қаулы;

5) болған жағдайда - күдікті, айыпталушы ретінде тарту туралы қаулы;

6) істің нәтижесін айқындайтын іс жүргізу құжаты: бас тарту, тоқтата тұру туралы қаулы не айыптау қорытындысы;

7) сақтандырылған КҚ-ны тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы не осы құжатты ұрлау немесе жоғалту туралы құзыретті органдардың анықтамасы не сақтандыру жағдайының басталуы туралы өтініш берген сәтте оны алу туралы қаулы (тонау және қарақшылық жасау жағдайларын қоспағанда);

8) сақтандыру жағдайының басталуы туралы өтініш берген сәтте (ұрланған/айдап кеткен жағдайда) кілттердің түпнұсқаларының, дабылды басқару пульттерінің, иммобилайзерлердің толық жиынтығы.

• жерасты магистральдық құбыр желілерінің жарылуы нәтижесінде КҚ зақымданған кезде:

1) жерасты магистральдық құбыр желілерінің техникалық жай-күйіне жауапты құзыретті орган материалдарының түпнұсқасы немесе көшірмелері.

предварительного следствия, постановление о прекращении, либо приостановлении уголовного производства и т.д.);

10) документы, подтверждающие расходы, понесенных Страхователем/ Застрахованным в целях предотвращения или уменьшения убытков;

11) документы, необходимые для перехода к Страховщику права требования к лицу, ответственному за причинение вреда (при наличии оснований);

12) документы и сведения, необходимые Страховщику для надлежащей проверки Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренних нормативных документов Страховщика.

3.2. Для доказательства наступления события, имеющего признаки страхового случая, дополнительные документы (на бумажном носителе или в виде электронных/сканированных копий документов):

• при ДТП:

1) копии материалов из органов дорожной полиции: протокол, объяснительные участников ДТП, схема ДТП, если в ДТП есть пострадавшие - постановление о привлечении/отказе/приостановлении уголовного дела;

2) протокол медицинского освидетельствования на предмет употребления алкогольного, наркотического или иного опьянения, если событие, имеющее признаки страхового случая, произошло в результате движения застрахованного ТС (за исключением урегулирования в рамках Европротокола) или направления компетентным органом;

3) вступивший в законную силу приговор суда либо иной судебный акт, вынесенный судом в случае, если по факту ДТП было возбуждено уголовное дело, и материалы переданы в суд.

• при пожаре:

1) заявление в органы государственной противопожарной службы по факту происшествия;

2) протокол осмотра места происшествия;

3) акт о пожаре;

4) акт пожаротехнической экспертизы;

5) постановление о возбуждении уголовного дела;

6) вступивший в законную силу процессуальный документ, являющийся окончательным решением по уголовному делу.

• при краже, грабеже, разбое, угоне и иных противоправных действиях третьих лиц:

1) заявление в органы внутренних дел по факту происшествия;

2) протокол осмотра места происшествия;

3) постановление о возбуждении уголовного дела;

4) постановление о признании потерпевшим по делу;

5) при наличии - постановление о привлечении в качестве подозреваемого, обвиняемого;

6) процессуальный документ, определяющий исход дела: постановление об отказе, приостановлении либо обвинительное заключение;

7) оригинал свидетельства о регистрации застрахованного ТС, либо справка компетентных органов о краже или утере данного документа, либо постановление о его выемке в момент подачи заявления о наступлении страхового случая (за исключением случаев грабежа и разбоя);

8) полные комплекты оригиналов ключей, пультов управления сигнализацией, иммобилайзеров в момент подачи заявления о наступлении страхового случая (в случае кражи/угона).

• при повреждении ТС в результате прорыва подземных магистральных трубопроводных сетей:

• табиғи апаттар, мұз астына түсу кезінде:

1) сақтандыру жағдайының басталу фактісін растайтын, гидрометеорологиялық қызметтің аумақтық бөлімшелері, мемлекеттік комиссиялар және оқиғаларды тексеруді, жіктеуді және есепке алуы жүзеге асыратын өзге де құзыретті органдар жасаған актілер, қорытындылар.

3.3. Құзыретті органдардың құжаттары осы құжатты берген құзыретті органның жауапты тұлғасының мөрімен және қолымен расталған түпнұсқада немесе көшірмеде не электрондық құжаттар немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құжаттардың сканерленген көшірмелері түрінде ұсынылуға тиіс.

3.4. Сақтандырушы, егер оларды шешім қабылдау үшін жеткілікті деп тапса, сақтандыру жағдайының басталуы туралы мәселені қарау кезінде ұсынылатын қажетті құжаттардың тізімін қысқартуға құқылы.

3.5. Егер нақты мән-жайларды ескере отырып, олардың болмауы мән-жайларды және/немесе сақтандыру жағдайының басталу фактісін анықтау және залалдың мөлшерін айқындау мүмкін болмаса, Сақтандырушы қосымша құжаттарды талап етуге құқылы.

3.6. Сақтандыру шартында сақтандыру төлемін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттардың өзге тізбесі көзделуі мүмкін.

4. Сақтандыру төлемі және оны жүзеге асыру тәртібі

4.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы шешім қабылдайды және сақтандыру төлемін жүргізеді немесе Қарыз алушы/Пайда алушы болып табылатын Сақтанушыға/ Сақтандырылғанға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан дәлелді бас тартуды сақтандыру шартында көрсетілген құжаттардың соңғысы ұсынылған және болған оқиғаны сақтандыру жағдайы деп таныған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді.

4.2. Сақтандыру төлемін алу үшін қажетті құжаттар Сақтандырушының сайты, жеке кабинеті немесе мобильді қосымшасы арқылы электрондық құжаттар түрінде ұсынылуы мүмкін.

4.3. Әрбір КҚ бойынша сақтандыру төлемінің сомасы оның нақты (нарықтық) құнынан аспауы тиіс және нақты залал негізінде есептеледі, бірақ сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру сомасынан аспайды:

- КҚ-ның толық жойылуы/ опат болуы кезінде сақтандыру төлемі сақтандыру шартын жасасу сәтінде КҚ-ның нақты (нарықтық) құны мөлшерінде жүзеге асырылады, бірақ бүлінген объектінің құрамдас бөліктерін пайдалануға немесе сатуға жарамды құнын және франшиза мөлшерін шегергенде осы КҚ бойынша сақтандыру сомасынан аспайды;

- КҚ «ұрлау/айдап әкету» тәуекелі бойынша сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандыру төлемі сақтандыру шартын жасасу күніне КҚ-ның нақты құны мөлшерінде, бірақ франшиза мөлшерін шегергенде, осы КҚ бойынша сақтандыру сомасы шегінде жүзеге асырылады.

- КҚ ішінара зақымданған кезде-қалпына келтіру шығыстары және/немесе белгілі бір объект бойынша жинақталған амортизация пайызына азайтылған зақымдалған объектіні жөндеу бойынша шығыстар мөлшерінде.

4.4. Залалдың мөлшері Сақтандырушы жіберген кезде тиісті лицензиясы/куәлігі бар тәуелсіз сарапшы (бағалаушы) жасаған берілген өтініш немесе есеп

1) оригинал или копии материалов компетентного органа, ответственного за техническое состояние подземных магистральных трубопроводных сетей.

• при стихийных бедствиях, провале под лед:

1) акты, заключения, составленные территориальными подразделениями гидрометеослужбы,

государственными комиссиями и иными компетентными органами, осуществляющими расследование, классификацию и учет событий, подтверждающие факт наступления страхового случая.

3.3. Документы компетентных органов должны быть представлены в оригинале или копии, заверенные печатью и подписью ответственного лица компетентного органа, выдавшего данный документ, либо в виде электронных документов или сканированных копий документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан

3.4. Страховщик вправе сократить список необходимых документов, предоставляемых при рассмотрении вопроса о наступлении страхового случая, если сочтет их достаточными для принятия решения.

3.5. Страховщик вправе затребовать дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие представляет невозможным установления обстоятельств и/или факта наступления страхового случая и определения размера ущерба.

3.6. Договором страхования может быть предусмотрен иной перечень документов, необходимых для осуществления страховой выплаты.

4. Страховая выплата и порядок ее осуществления

4.1. Страховщик принимает решение об осуществлении страховой выплаты и производит страховую выплату или направляет Страхователю/ Застрахованному, являющемуся заемщиком/ Выгодоприобретателю мотивированный отказ в осуществлении страховой выплаты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления последнего из документов, указанных в Договоре страхования и признания произошедшего события страховым случаем.

4.2. Документы, необходимые для получения страховой выплаты, могут быть предоставлены в виде электронных документов посредством сайта, личного кабинета или мобильного приложения Страховщика.

4.3. Сумма страховой выплаты по каждому ТС не может превышать его действительной (рыночной) стоимости и рассчитывается исходя из реального ущерба, но не более страховой суммы, установленной Договором страхования:

- при полной гибели/уничтожении ТС, выплата осуществляется в размере действительной (рыночной) стоимости ТС на момент заключения договора страхования, но не более страховой суммы по данному ТС за вычетом стоимости годных к употреблению или реализации составных частей поврежденного объекта и размера франшизы;

- при наступлении страхового случая по риску «угон/кража» ТС страховая выплата осуществляется в размере действительной стоимости ТС на дату заключения договора страхования, но в пределах страховой суммы по данному ТС, за вычетом размера франшизы.

- при частичном повреждении ТС – в размере восстановительных расходов и/или расходов по ремонту поврежденного объекта, уменьшенном на процент накопленной амортизации по конкретному объекту.

4.4. Размер ущерба определяется на основании расчета ущерба, произведенного представителем Страховщика на основании предоставленного заявления или отчета, составляемого независимым экспертом (оценщиком),

негізінде Сақтандырушының өкілі жүргізген залалды есептеу негізінде айқындалады.

4.5. Сақтанушы/Қарыз алушы болып табылатын Сақтандырылған/Пайда алушы залалды есептеуді бағалауды Сақтандырушы жүргізген нәтижелермен келіспеген жағдайда, Қарыз алушы болып табылатын Сақтанушы/Сақтандырылған/Пайда алушы сақтандыру шартының талаптарында көзделген экономикалық орындылық қағидатын ескере отырып, келтірілген залалдың мөлшерін есептеу үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға құқылы. Тәуелсіз сараптама жүргізуге арналған шығындарды қарыз алушы болып табылатын Сақтанушы/Сақтандырылған төлейді.

4.6. КҚ-ның толық опық болуы кезінде (тиісті лицензиясы бар тәуелсіз сарапшы (бағалаушы) қалпына келтіруді жөндеудің орынсыздығын анықтайтын көлікті жою; сондай-ақ қалпына келтіруді жөндеу құны сақтандыру шартын жасасу күніндегі КҚ-ның нақты құнының 80%-дан астамын құрайды, Сақтандырушы Пайда алушыға төлеуге құқылы:

4.6.1. сақтандыру шартын жасасу сәтіндегі бүлінген КҚ-ның нақты құны, бірақ одан әрі пайдалануға жарамды қалдықтардың құнын шегергендегі сақтандыру сомасынан артық емес;

4.6.2. Сақтанушы Сақтандырушыға одан әрі пайдалануға жарамды қалдықтарды берген жағдайда, сақтандыру шартын жасасу кезінде бүлінген КҚ-ның нақты құны, бірақ сақтандыру сомасынан артық емес. Мұндай жағдайда сақтандыру төлемі Сақтанушы мен Сақтандырушы арасындағы КҚ-да қабылдау-тапсыру актісі жасалғаннан кейін жүргізіледі. КҚ Сақтандырушыға беру үшін оны өткізу үшін жол полициясы және кеден органдарында есептен шығару керек. Меншік құқығын және/немесе КҚ/жарамды қалдықтарды беруге байланысты барлық шығыстар сақтандырумен жабылмайды.

4.7. Сақтандыру шартында белгіленген шартсыз франшизадан басқа, Сақтандырушы Сақтанушыға үшінші тұлғалардан өтемақы алу нәтижесінде төленген барлық сомаларды ұстап қалады;

4.8. Шарт жасасу кезіндегі КҚ-ның нақты құны сақтандыру Сақтанушының өтінішіне сәйкес белгіленеді, ал Сақтандырушы тексеру жүргізген жағдайда – нақты құнын Сақтандырушы Сақтанушының келісімі бойынша белгілейді. Шартта сақтандыру шартының қолданылу мерзімі ішінде КҚ-ның нақты құнының анық емес сомасы көрсетілгені анықталған кезде Сақтандырушы оны, оның ішінде сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтандырылған объектіге залал мөлшерін есептеу кезінде түзетуге құқылы.

4.9. Егер сақтандыру төлемін жүзеге асырғаннан кейін бұрын ұрланған/айдап кеткен КҚ қайтарылған болса, Пайда алушы Сақтандырушыға КҚ жөндеу (қалпына келтіру) шығындарын шегергенде алынған сақтандыру төлемін қайтаруға міндетті (егер КҚ зақымдалған болса).

4.10. Сақтандыру төлемі әрбір сақтандырылған объект бойынша сақтандыру шартында айқындалған франшизаны және сақтандыру сомасын ескере отырып мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

1) Егер сақтандыру шартында сақтандыру сомасы сақтандырылған объектінің нақты (сақтандыру) құны мөлшерінде айқындалса, сақтандыру төлемі нақты залал мөлшерінде, бірақ осы тармақтың 3) – 5) тармақшалары ескеріле отырып, сақтандыру сомасы шегінде жүзеге асырылады;

2) Егер сақтандыру шартында шартты жасасу сәтіндегі сақтандыру сомасы сақтандырылған мүліктің нақты құнынан төмен болып айқындалса, сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру сомасының мүліктің

имеющим соответствующую лицензию/свидетельство, при направлении его Страховщиком.

4.5. В случае несогласия Страхователя/Застрахованного, являющегося заемщиком/Выгодоприобретателя с результатами, произведенного Страховщиком оценки расчета ущерба, Страхователь/Застрахованный, являющийся заемщиком/Выгодоприобретатель вправе привлечь независимого эксперта для расчета размера причиненного ущерба с учетом принципа экономической целесообразности предусмотренного условиями Договора страхования. Затраты на проведение независимой экспертизы оплачиваются Страхователем/Застрахованным, являющимся заемщиком.

4.6. При полной гибели ТС (уничтожение транспорта, при котором независимым экспертом (оценщиком), имеющим соответствующую лицензию, будет установлена нецелесообразность восстановительного ремонта; а также стоимость восстановительного ремонта составит более 80% от действительной стоимости ТС на дату заключения договора страхования, Страховщик имеет право выплатить Выгодоприобретателю:

4.6.1. действительную стоимость поврежденного ТС на момент заключения договора страхования, но не более страховой суммы, за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования;

4.6.2. действительную стоимость поврежденного ТС на момент заключения договора страхования, но не более страховой суммы, при условии передачи Страхователем Страховщику остатков, годных для дальнейшего использования. В таком случае страховая выплата производится после составления приемопередаточного акта на ТС между Страхователем и Страховщиком. Для передачи ТС Страховщику, оно должно быть снято с учета в органах дорожной полиции и таможни для реализации. Все расходы, связанные с передачей права собственности и/или ТС/годных остатков, страхованием не покрываются.

4.7. Из размера подлежащей страховой выплаты, кроме безусловной франшизы, установленной Договором страхования, Страховщик удерживает все суммы, выплаченные Страхователю в результате получения компенсации от третьих лиц.

4.8. Действительная стоимость ТС при заключении Договора страхования установлена согласно заявлению Страхователя, а в случае проведения осмотра Страховщиком – действительная стоимость устанавливается Страховщиком по согласованию со Страхователем. При выявлении указания в Договоре недостоверной суммы действительной стоимости ТС в течение срока действия Договора страхования Страховщик вправе скорректировать ее, в том числе при расчете размера ущерба застрахованному объекту при наступлении страхового случая.

4.9. Если после осуществления страховой выплаты ранее угнанный/украденный ТС был возвращен, Выгодоприобретатель обязан вернуть Страховщику полученную страховую выплату за вычетом расходов на ремонт (восстановление) ТС (при условии, что ТС был поврежден).

4.10. Страховая выплата осуществляется по каждому застрахованному объекту с учетом определенной Договором страхования франшизы и страховой суммы в следующем порядке:

1) если в Договоре страхования страховая сумма определена в размере действительной (страховой) стоимости застрахованного объекта, страховая выплата осуществляется в размере реального ущерба, но в

нақты құнына қатынасына барабар, бірақ осы тармақтың 3) – 5) тармақшаларын ескере отырып, сақтандыру сомасы шегінде айқындалады. Сақтандыру төлемінің (СТ) мөлшері мына формула бойынша анықталады: $СТ = У \times С/НҚ - F-Қ$, мұндағы: 3 - нақты залалдың мөлшері; С-сақтандыру сомасы; НҚ-мүлктің нақты құны; F-франшиза; Қ-жарамды қалдықтар;

3) егер осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында айқындалған сақтандыру төлемінің мөлшері сақтандыру шартында белгіленген шегерім мөлшерінен аспаса, сақтандыру төлемі жүзеге асырылмайды;

4) Егер осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында айқындалған сақтандыру төлемінің мөлшері шартсыз франшиза мөлшерінен асып кетсе, сақтандыру төлемі сақтандыру шартында белгіленген шартсыз франшиза мөлшерін шегергенде жүзеге асырылады;

5) егер сақтандыру шартында франшиза белгіленбесе, сақтандыру төлемі осы тармақтың 1), 2) тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады.

4.11. Егер осы зақымданулар мен ақаулар осы сақтандыру жағдайынан туындаса және құжаттамамен расталса, жасырын зақымданулар мен ақауларды жою құнын Сақтандырушы өтейді. Сақтандырушы жасырын зақымданулар мен ақауларды жою жөніндегі шығыстарды, егер олар онымен келісілмей жүргізілсе, өтемейді.

4.12. Сақтандыру төлемі сақтандыру шартын жасасу кезінде КҚ-ны қарау кезінде Сақтанушы жасаған бейнематериалдарда тіркелген КҚ-ның зақымдануына қатысты жүргізілмейді, КҚ-ны сақтандыру алдындағы тексеру кезінде болған зақымдарды Сақтанушы жойған және сақтандырылған КҚ сақтандыру жағдайы басталғанға дейін қайта қарау үшін Сақтандырушыға ұсынылған жағдайларды қоспағанда.

4.13. Қалпына келтіру жөндеуі жүргізілгеннен кейін, оның ішінде Сақтандырушы сақтандыру төлемінен толық немесе ішінара бас тартқан жағдайда, Сақтанушы жөнделген КҚ-ны келесі сақтандыру жағдайы басталғанға дейін тексеруі тиіс, әйтпесе бұрын бүлінген бөлшектер бойынша талаптар бұдан әрі қарауға қабылданбайды және мұндай талаптар бойынша сақтандыру төлемі жүргізілмейді.

4.14. Қосымша жабдықтың зақымдануы ДО бойынша сақтандыру сомасынан бөлек КҚ бойынша белгіленген сақтандыру сомасы шегінде өтеледі.

4.15. Сақтандыру сыйлықақысы транштармен төленген және оқиға болған кезде сақтандыру сыйлықақысының төленбеген бөлігі болған жағдайда Сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде сақтандыру жағдайы туындаған жағдайда:

- Сақтандырушы сыйлықақы бойынша тиісті берешекті төлем сомасынан ұстап, сақтандыру сыйлықақысының төленбеген бөлігінің мөлшерінен асатын мөлшерде сақтандыру төлемін жүргізеді;

- Егер сақтандыру төлемінің сомасы сақтандыру сыйлықақысының төленбеген бөлігінің мөлшерінен аз немесе оған тең болса, Сақтанушыға ақшалай қаражат төленбейді, ал төлемнің барлық сомасы Сақтанушының сыйлықақы төлеу жөніндегі міндеттемелерін өтеу есебіне есептеледі.

Мұндай жағдайда Сақтанушының шарт бойынша міндеттемелері орындалды деп есептеледі және шарт Сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру сомасының қолданылу мерзімі аяқталғанға немесе таусылғанға дейін қолданысын жалғастырады.

5. Жалпы ерекшеліктер

5.1. Сақтандырушы ҚР заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа, егер сақтандыру жағдайы

пределах страховой суммы, с учетом подпунктов 3) – 5) настоящего пункта;

2) если в Договоре страхования страховая сумма на момент заключения договора определена ниже действительной стоимости застрахованного имущества, размер страховой выплаты определяется пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости имущества, но в пределах страховой суммы, с учетом подпунктов 3) – 5) настоящего пункта. Размер страховой выплаты (СВ) определяется по формуле: $СВ = У \times С/ДС - F - O$, где: У – размер реального ущерба; С – страховая сумма; ДС – действительная стоимость имущества; F – франшиза; O – годные остатки;

3) если размер страховой выплаты, определенный в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, не превышает размера франшизы, установленной Договором страхования, страховая выплата не осуществляется;

4) если размер страховой выплаты, определенной в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, превышает размер безусловной франшизы, страховая выплата осуществляется за вычетом установленного Договором страхования размера безусловной франшизы;

5) если в Договоре страхования франшиза не установлена, страховая выплата осуществляется в соответствии с подпунктами 1), 2) настоящего пункта.

4.11. Стоимость устранения скрытых повреждений и дефектов возмещается Страховщиком, если эти повреждения и дефекты вызваны данным страховым случаем и подтверждены документально. Страховщик не возмещает расходы по устранению скрытых повреждений и дефектов, если они произведены без согласования с ним.

4.12. Страховая выплата не производится в отношении повреждений ТС, зафиксированных на сделанных Страхователем при проведении осмотра ТС видеоматериалах на момент заключения Договора страхования, кроме случаев, когда имевшиеся на момент проведения предстрахового осмотра ТС повреждения были устранены Страхователем, и застрахованное ТС было представлено Страховщику для проведения повторного осмотра до наступления страхового случая.

4.13. После проведения восстановительного ремонта, в том числе, в случае полного или частичного отказа Страховщика в страховой выплате, Страхователь должен провести осмотр отремонтированного ТС, до наступления следующего страхового случая, иначе требования по ранее поврежденным деталям в дальнейшем к рассмотрению не принимаются, и страховая выплата по таким требованиям не производится.

4.14. Повреждение дополнительного оборудования возмещается в пределах страховой суммы, установленной по ДО, отдельно от страховой суммы по ТС.

4.15. В случае наступления страхового случая в период действия Договора страхования при условии, что страховая премия уплачивается траншами и на момент события имеется неоплаченная часть страховой премии:

- Страховщик производит страховую выплату в размере, превышающем размер неоплаченной части страховой премии, удержав из суммы выплаты соответствующую задолженность по премии;

- Если сумма страховой выплаты меньше или равна размеру неоплаченной части страховой премии, денежные средства Страхователю не выплачиваются, а вся сумма выплаты засчитывается в счет погашения обязательств Страхователя по уплате премии.

В таком случае обязательства Страхователя по договору считаются исполненными и договор продолжает

салдарынан болған болса, сақтандыру төлемін жүзеге асырудан толық

немесе ішінара бас тартуға құқылы:

5.1.1. терроризм актілері;

5.1.2. жағдайдың біртіндеп нашарлауы, жасырын ақау, қоршаған ортаның ластануы, табиғи тозу, атмосфералық ылғалдылық немесе құрғақтық, температураның немесе ылғалдылықтың экстремалды және қалыпты ауытқуы, түтін, ылғалдың немесе құрғақшылықтың бұзылуы, коррозия, түсінің, құрылымының өзгеруі;

5.1.3. жол-көлік оқиғасы салдарынан залал болған жағдайларды қоспағанда, шатыр, люк немесе әйнек арқылы ағып кету;

5.1.4. жылыту үшін ашық от көзін, тұтас КҚ немесе оның жеке тораптары мен агрегаттарын пайдалану;

5.1.5. ГБЖ сақтандыру шартында қосымша жабдықтың ретінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, газ баллонды жабдықты (бұдан әрі - ГБЖ) орнату және/немесе пайдалану;

5.2. Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуы үшін мыналар да негіз бола алады:

5.2.1. Сақтандыру шартында белгіленген мерзімдерде сақтандыру жағдайының басталғаны туралы Сақтандырушыны хабарламау;

5.2.2. ұрлық немесе айдап кету жасалған сақтандырылған КҚ-да КҚ тіркеу туралы куәлікті, кілтті қалдыру;

5.2.3. Сақтанушының/Сақтандырылғанның /Жүргізушінің сақтандыру шартында белгіленген жағдайларда психоактивті затты пайдалану фактісін және мас болу жай-күйін анықтау үшін медициналық куәландырудан өту жөніндегі міндетті орындамауы;

5.2.4. Сақтандырушының нұсқаулығын бұза отырып, сақтандыру алдындағы қарап-тексерудің болмауы не сақтандыру алдындағы қарап-тексеруді жүргізу

5.2.5. егер Сақтанушы/жүргізуші жол-көлік оқиғасы болған жерден көлікпен немесе онсыз қашып кетсе.

5.2.6. осы сақтандыру шартында белгіленген жағдайларда уәкілетті органдарды оқиға орнына шақыру жөніндегі міндет орындалмаған жағдайда;

5.2.7. Сақтандырушының сақтандырылған КҚ-ға келтірілген залалдар мен сот-сараптама қызметін жүзеге асыру құқығына тиісті лицензиясы бар мамандардың қорытындысымен расталған мәлімделген оқиғаның мән-жайлары арасында себеп-салдарлық байланыстың болмау фактісін анықтауы;

5.2.8. егер осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Сақтанушы (оның өкілі), құрылтайшы/бенефициарлық меншік иесі/Сақтандырылған /Пайда алушы Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің санкцияларының объектісіне айналған жағдайда; АҚШ үкіметтері, соның ішінде АҚШ Қаржы Министрлігі жанындағы шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC); Еуропалық Одақ Кеңесінің; Ұлыбритания үкіметтері (Ұлы Мәртебелі Қазынашылықтың қаржылық санкцияларды сақтау басқармасы (OFSI), Сыртқы істер және достастық және даму министрлігі, сондай-ақ Ұлыбританияның бизнес, инновациялар және дағдылар министрлігі); Швейцария (Швейцарияның экономикалық мәселелер жөніндегі Мемлекеттік хатшылығы мен Швейцарияның халықаралық құқық дирекциясын қоса алғанда);

5.2.9. қызметті Сақтанушы Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру және/немесе Сақтанушының заңсыз, құқыққа қарсы, қылмыстық қызметті жүзеге асыруы және/немесе Сақтанушының кірістерді заңдастыру (жылыстату) процестеріне

действие, до прекращения срока действия или исчерпания страховой суммы, согласно Договору страхования.

5. Общие исключения

5.1. Страховщик кроме случаев, предусмотренных законодательством РК, вправе полностью или частично отказать в осуществлении страховой выплаты, если страховой случай произошел вследствие:

5.1.1. актов терроризма;

5.1.2. постепенного ухудшения состояния, скрытого дефекта, загрязнения окружающей среды, естественного износа, атмосферной влажности или сухости, экстремальных и обычных колебаний температуры или влажности, смога, порчи от влаги или засухи, коррозии, изменения цвета, текстуры;

5.1.3. протечки через крышу, люк или стекла, за исключением случаев, когда ущерб произошел вследствие дорожно-транспортного происшествия;

5.1.4. использования источника открытого огня для прогрева, ТС целиком либо его отдельных узлов и агрегатов;

5.1.5. установки и/или использования газобаллонного оборудования (далее - ГБО) за исключением случаев, когда ГБО указано в качестве дополнительного оборудования в Договоре страхования;

5.2. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также следующее:

5.2.1. не уведомление Страховщика о наступлении страхового случая в установленные Договором страхования сроки;

5.2.2. оставление ключа, свидетельства о регистрации ТС в застрахованном ТС, по которому была совершена кража или угон;

5.2.3. неисполнение Страхователем/ Застрахованным/ Водителем обязанности по прохождению медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения в случаях, установленных Договором страхования;

5.2.4. отсутствие предстрахового осмотра либо проведение предстрахового осмотра с нарушением инструкции Страховщика

5.2.5. если Застрахованный/Водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия на автомобиле или без него.

5.2.6. в случае неисполнения обязанности по вызову уполномоченных органов на место происшествия в случаях, установленных настоящим Договором страхования;

5.2.7. установление Страховщиком факта отсутствия причинно-следственной связи между полученными повреждениями застрахованного ТС и обстоятельствами заявленного события, подтвержденное заключением специалистов, имеющие соответствующую лицензию на право осуществления судебно-экспертной деятельности;

5.2.8. если в течение срока действия настоящего Договора Страхователь (его представитель), учредитель/ бенефициарный собственник/ Застрахованный/ Выгодоприобретатель становится объектом санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций; Правительства США, включая Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США; Совета Европейского Союза; Правительства Великобритании (включая, без ограничения, Управление по соблюдению финансовых санкций (OFSI) Казначейства Ее Величества, Министерство иностранных дел и по делам Содружества и развития, а также Министерство по

Сақтандырушыны тартуға бағытталған іс-әрекеттер жасауы мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған кезде, терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын немесе өзге де қылмыстық қызметті таратуды қаржыландыру.

5.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша, оның ішінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға, Қоғамның қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін және/немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген шет мемлекеттердің заңнамасында көзделген негіздер бойынша;

5.3. Сақтандырушы келесіге жауапты емес:

- 1) табиғи тозу, құнсыздану немесе қандай да бір жөндей құнының бір бөлігі үшін сақтандырылған көлік құралын жоғалтқанға немесе бүлінгенге қарағанда жақсы күйге дейін жақсартады;
- 2) сақтандыру жағдайының басталуымен себеп-салдарлық байланысы жоқ шиалардың сынуынан, бұзылуынан, кесілуінен немесе тесілуінен келтірілген зақым;
- 3) сақтандыру шартында көрсетілмеген және/немесе өндіруші зауыттың стандартты жинақтауында көзделмеген КҚ-ның қосымша жабдығы;
- 4) жамылғылардың, қалқалардың, сүйреу арқандарының зақымдануы немесе жоғалуы немесе оларды пайдалануға байланысты залал;
- 5) жеңіл алынатын бөлшектер мен керек-жарақтардың зақымдануы немесе жоғалуы (дөңгелек қалпақшалары, фирмалық белгілер, тақтайшалар және сақтандырылған тәуекелдер тізімінде көрсетілмеген сол сияқтылар) және көлік құралын ұрлаумен байланысты емес;
- 6) доңғалақтар мен багаж бөлшектерінің астындағы тастардан, келе жатқан, келе жатқан көлік құралының әйнектерінің, КҚ оптикасының зақымдануы;
- 7) зақымдану / жойылу / жоғалту келтірілген немесе келесіге байланысты;

- нитроглицерин, динамит немесе кез келген ұқсас жарылғыш заттар сияқты улы, отқа қауіпті, жарылғыш заттарды тасымалдау және сақтау, өрт және/немесе техникалық қауіпсіздік қағидаларын бұзу;

- химиялық заттарды немесе газдарды сұйық, сығылған немесе газ түрінде тасымалдау арқылы;

- 8) сақтандырылған КҚ кез келген шығын немесе залал:
 - қауіпсіздік талаптарын бұза отырып немесе зақымдалған/техникалық ақаулы жағдайда қолданылады;

- жарыстарда, бәйгелерде (сынақ жүгірулерін қоса), раллиде, кез-келген типтегі сынақтарда (жылдамдықты сынау, сынақ жүгірісі және ресурстарды сынау) немесе көлік жүргізуді үйрету үшін қолданылады;

- сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде егер сақтандыру шартының қолданылу кезеңінде көлік құралы сақтандырылған КҚ-ның жоғалуы немесе зақымдануы мен осы қызмет түрлерінің арасында себеп-салдарлық байланыс бар-жоғына қарамастан, такси/ каршеринг/жеке тасымалдау/курьерлік қызметтің кез келген түрінің/режимі (егер сақтандыру шартында такси/каршеринг/жеке тасымалдаушы/курьерлік қызметтің кез келген түрі ретінде пайдалану көрсетілсе, қоспағанда) ретінде пайдаланылса/қолданылса;

- Сақтанушы/Сақтандырылған тұлға болып табылмайтын тұлға не сақтандырылған КҚ басқаруға жіберілмеген тұлға пайдаланады;

делам бизнеса, инноваций и навыков Великобритании); Швейцарии (включая Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии и Швейцарский директорат международного права);

5.2.9. возникновения подозрений, что услуга используется

Страхователем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и/или в целях осуществления Страхователем незаконной, противоправной, преступной деятельности, и/или совершения действий Страхователем, направленные на вовлечение Страховщика в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения или иную преступную деятельность;

5.2.10. по основаниям, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, законодательством иностранных государств, влияющих на деятельность Общества на финансовом рынке и/или предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

5.3. Страховщик не несет ответственность за:

- 1) естественный износ, обесценивание или за ту часть стоимости какого-либо ремонта, который улучшает застрахованное ТС до состояния лучшего, чем то, которое имело место до утраты или повреждения;

- 2) повреждение шин, причиненное поломкой, пробоем, порезом или проколом, не имеющих причинно-следственную связь с наступлением страхового случая;

- 3) дополнительное оборудование ТС, не указанное в Договоре страхования и/или не предусмотренное стандартной комплектацией заводом производителем;

- 4) повреждение или утрату пологров, тентов, буксировочных тросов или ущерб, связанный с их использованием;

- 5) повреждение или утрату легкоосъемных частей и принадлежностей (колпаки колес, фирменные знаки, шильдики, и т.п. не указанные в перечне застрахованных рисков) и не связаны с кражей ТС;

- 6) повреждение стекол, оптики ТС от камней из-под колес и частей багажа впереди идущего, встречного транспортного средства;

- 7) повреждение/гибель/утрата причиненные, или связанные с:

- нарушением правил пожарной и/или технической безопасности, перевозки и хранения ядовитых, огнеопасных, взрывчатых веществ, таких как нитроглицерин, динамит или любые аналогичные взрывчатые вещества;

- транспортировкой химикатов или газов в жидкой, сжатой или газообразной форме;

- 8) любую утрату или ущерб, когда застрахованное ТС:

- используется с нарушением требований безопасности или в поврежденном/ технически неисправном состоянии;

- используется в соревнованиях, гонках (включая испытательные заезды), ралли, испытаниях любого типа (скоростных испытаниях, пробных заездах и ресурсных испытаниях) или для обучения вождению;

- в период действия Договора страхования если транспортное средство в период действия Договора страхования эксплуатировалось/ использовалось в качестве/режиме такси/каршеринга/частного извоза/любого вида курьерской деятельности (за

9) егер жүргізуші осы сақтандырылған КҚ-ны басқаруға құқығы болмаса, залал;

10) егер сақтандырылған КҚ алкогольдік, есірткілік немесе токсикологиялық мас күйіндегі тұлға басқарса, сондай-ақ қандай да бір психоактивті заттың әсерінде болса, кез келген залал;

11) КҚ-ның механикалық бұзылуы және істен шығуы;

12) жалға, каршерингке, жалға алуға, лизингке, кепілге немесе басқа да азаматтық-құқықтық шарттар бойынша иеленуге (пайдалануға) берілген сақтандырылған автокөлікті қайтармау;

13) жолаушыларды немесе жүктерді сақтандырылған КҚ қауіпсіз басқаруға зиян келтіретіндей немесе қандай да бір адамға немесе мүлікке зиян келтіретіндей мөлшерде тасымалдау;

14) оқшаулаудың, оның ішінде қысқа тұйықталудың бұзылуы нәтижесінде келтірілген залал;

15) КҚ өздігінен жану себебінен өрттің салдарынан келтірілген залал;

16) егер сақтандыру шартында көзделген жағдайларды

қоспағанда, газдың ағуы, қозғалтқышты газ тәріздес отынмен (ГБЖ) қоректендіруге арналған жабдықтың герметикаланбауы нәтижесінде келтірілген залал;

17) КҚ тораптары мен агрегаттарының сынуы, техникалық ақаулары, оның ішінде тораптар мен агрегаттардың ішкі қуыстарына, сондай-ақ бөгде заттардың, жануарлардың, құстардың, заттардың, судың және өзге де сұйықтықтардың электрондық блоктары мен электрондық құрылғыларына түсуі салдарынан, сондай-ақ гидравликалық соққының туындауына әкеп соққан ауа қабылдағыштың кіріс құбырына сұйықтықтың немесе басқа заттардың түсуі салдарынан қозғалтқыш цилиндрінде;

18) Сақтандырылғанның КҚ пайдалану қағидаларын, оның ішінде өндірушіні, сақтандырылған КҚ-ны, өрт және/немесе техникалық қауіпсіздікті, тасымалдауды, тиеуді-түсіруді және от қауіпті және жарылыс қауіпті заттар мен заттарды сақтауды пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, жүктерді тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік талаптарын бұзуы.

5.4. Өтеуге жатпайды:

5.4.1. моральдық зиян, жоғалған пайда, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар), тауар түрінің жоғалуы, сақтандырылған КҚ жоғалтуға немесе бүлінуге дейін болған жағдайдан гөрі жақсартуға/жаңартуға байланысты шығындар.

5.4.2. сақтандыру шартын жасасу сәтінде тіркелген КҚ-ның жоқ немесе бүлінген бөлшектері мен агрегаттары үшін.

5.5. Сақтандырушы Сақтандырушыны Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарларына немесе Еуропалық Одақтың, Ұлыбританияның немесе Америка Құрама Штаттарының сауда немесе экономикалық санкцияларына, заңдарына немесе ережелеріне сәйкес кез келген санкцияларға, тыйымдарға немесе шектеулерге ұшыратқан немесе ұшыратқан жағдайда сақтандыру қорғанысын беруден және/немесе сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатылады.

5.6. Сақтанушының/Сақтандырылғанның сақтандыру шартының талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін сақтамауы сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға әкеп соғады. Сақтандырушыны Сақтанушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босату бір мезгілде Сақтандырушыны пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асырудан босатады.

5.7. Сақтандыру қорғанысы, егер сақтандыру шартында өзгеше көзделмесе, Сақтанушының немесе жүргізушінің жеке заттарына және жолаушылардың

исключением, если в настоящем Договоре указана эксплуатация в качестве такси/каршеринга/частного извоза/любого вида курьерской деятельности), не зависимо от того, имеется ли причинно-следственная связь между утратой или ущербом застрахованного ТС и данными видами деятельности;

• используется лицом, не являющимся Страхователем/Застрахованным, либо лицом, не допущенным к управлению застрахованным ТС;

9) ущерб, если водитель не имел права управлять данным застрахованным ТС;

10) любой ущерб, если застрахованное ТС управлялось лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения, а также находилось под действием какого-либо психоактивного вещества;

11) механические поломки и сбои ТС;

12) невозврат застрахованного автомобиля, переданного в прокат, каршеринг, аренду, лизинг, залог или по другим гражданско-правовым договорам во владение (пользование);

13) перевозку пассажиров или грузов в таком количестве или таким образом, что это может повредить безопасному управлению застрахованным ТС или может причинить ущерб какому-либо лицу или имуществу;

14) ущерб, причиненный в результате нарушения изоляции, в том числе короткого замыкания;

15) ущерб, в результате пожара по причине самовозгорания ТС;

16) ущерб, причиненный в результате утечки газа, разгерметизации оборудования для питания двигателя газообразным топливом (ГБО), за исключением случаев если это предусмотрено договором страхования;

17) поломки, технические неисправности узлов и агрегатов ТС, в том числе вследствие попадания во внутренние полости узлов и агрегатов, а также электронных блоков и электронных устройств посторонних предметов, животных, птиц, веществ, воды и иных жидкостей, а также вследствие попадания жидкости или других веществ во впускной трубопровод воздухозаборника, приведшие к возникновению гидравлического удара в цилиндре двигателя;

18) нарушения застрахованным, правил эксплуатации ТС, в т.ч. руководства по эксплуатации производителя, застрахованного ТС, пожарной и/или технической безопасности, перевозки, погрузки-разгрузки и хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ и предметов, требований безопасности при перевозке грузов.

5.4. Не подлежит возмещению:

5.4.1. моральный вред, упущенная выгода, неустойка (штрафы, пеня), потеря товарного вида, расходы, связанные с улучшением/ модернизацией застрахованного ТС до состояния лучшего, чем то, которое имело место до утраты или повреждения.

5.4.2. за отсутствующие или поврежденные детали и агрегаты ТС, зафиксированные на момент заключения Договора страхования.

5.5. Страховщик освобождается от предоставления страховой защиты и/или осуществления страховой выплаты в случае, если это подвергает или подвергнет Страховщика любым санкциям, запретам или ограничениям в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций или торговыми или экономическими санкциями, законами или постановлениями Европейского Союза, Соединенного Королевства или Соединенных Штатов Америки.

5.6. Несоблюдение Страхователем/Застрахованным условий Договора страхования, а также положений действующего законодательства Республики Казахстан влечет отказ в осуществлении страховой выплаты Страхователю. Освобождение Страховщика от

багажына, сондай-ақ КҚ ішіндегі Сақтанушының кәсіби немесе коммерциялық қызметіне байланысты тауарларға немесе заттарға қолданылмайды.

6. Шартты тоқтату және мерзімінен бұрын бұзу.

6.1. Осы Шарттың қолданылуы мынадай жағдайларда тоқтатылады:

6.1.1. сақтандыру шартының қолданылу мерзімінің өтуі;

6.1.2. сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтату;

6.1.3. Сақтандырушының сақтандыру сомасының толық мөлшерінде сақтандыру төлемін жүзеге асыруы;

6.1.4. кепіл шартын тоқтату, оның ішінде Қарызалушы Қарыз шарты бойынша Қарыз беруші алдындағы міндеттемелерді орындаған кезде;

6.1.5. осы Сақтандыру шартын жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуі;

6.1.6. Сақтандыру полисіне енгізілген шарттар мен мәліметтердің өзгеруі, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіппен сақтандырушы берген сақтандыру шарты.

6.2. Сақтандыру шарты Сақтанушының немесе Сақтандырушының талабы бойынша, сондай-ақ тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

6.3. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы Тараптар бір-бірін бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын хабардар етуге міндетті.

6.4. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-

бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша Сақтанушының талабы бойынша Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде, сондай-ақ шарт бойынша сақтандыру сомасын азайту мәселесі бойынша қосымша келісім жасасқан кезде Сақтандырушы оған Сақтандыру шартының қолданылу мерзімі өтпеген кезең үшін төлеген сақтандыру сыйлықақыларын соманың 30%-н құрайтын жұмсалған шығыстарды шегергенде қайтарады сондай-ақ шарт бойынша осы Сақтандыру объектісіне қатысты жүргізілген Сақтандыру төлемдерін шегергенде, мынадай формула бойынша есептеледі:

$S = P - ((P / Cr) * K) - (P * 30\%) - B$, онда:

S- қайтарылатын сақтандыру сыйлықақысы;

P - сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру сыйлықақысының мөлшері;

Cr - сақтандыру мерзімі (күндермен);

K - пайдаланылған күндер саны;

B * - сақтандыру шарты бойынша жүзеге асырылған/жүзеге асырылуға жататын төлем мөлшері;

30% - істі жүргізу үшін ұстап қалу пайызы.

• Сақтандыру шарты мерзімінен бұрын бұзған кезде істі жүргізуге арналған шығыстарды ұстап қалу Сақтандырушының құқығы болып табылады.

6.5. Егер Сақтанушының талаптары Сақтандырушының сақтандыру шартының/полистің талаптарын орындамауына немесе тиісінше орындамауына байланысты болса, онда Сақтандырушы тиісті сақтандыру шарты бойынша өзі төлеген сақтандыру сыйлықақыларын Сақтанушыға толығымен қайтарады.

6.6. Сақтандырушының талабы бойынша сақтандыру шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде соңғысы Сақтанушыға сақтандыру шартының қолданылу мерзімі аяқталмаған кезеңі үшін өзі төлеген сақтандыру сыйлықақыларын сақтандыру сыйлықақысының жалпы сомасының 30% мөлшерінде

осуществления страховой выплаты Страхователю одновременно освобождает Страховщика от осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю.

5.7. Страховая защита не распространяется на личные вещи Страхователя или водителя и багаж пассажиров, а также товары или предметы, связанные с профессиональной или коммерческой деятельностью страхователя, находящиеся внутри ТС, если иное не оговорено в Договоре страхования.

6. Прекращение и досрочное расторжение договора.

6.1. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:

6.1.1. истечения срока действия Договора страхования;

6.1.2. досрочного прекращения Договора страхования;

6.1.3. осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой суммы;

6.1.4. прекращения договора залога, в том числе при исполнении заемщиком обязательств перед займодателем по договору займа;

6.1.5. вступления в законную силу решения суда о признании настоящего Договора страхования не действительным;

6.1.6. изменения условий и сведений, включенных в страховой договор страхования, выданный Страховщиком в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

6.2. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению Сторон.

6.3. О намерении досрочного расторжения Договора страхования Стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6.4. При досрочном расторжении Договора страхования по требованию Страхователя по основаниям, предусмотренным п.1 ст.841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, а также при заключении дополнительного соглашения по вопросу уменьшения страховой суммы по Договору, Страховщик возвращает ему уплаченные им страховые премии за не истекший период действия Договора страхования за вычетом понесенных расходов, которые составляют 30% от суммы страховой премии, а также за вычетом произведенных страховых выплат в отношении данного объекта страхования по договору, рассчитываемый по следующей формуле:

$S = P - ((P / Cr) * K) - (P * 30\%) - B$, где:

S – страховая премия, подлежащая возврату;

P – размер страховой премии согласно Договору страхования;

Cr – Срок страхования (в днях);

K - количество использованных дней;

B* – размеры осуществленной/подлежащей осуществлению выплаты по Договору страхования;

30% - процент удержания за ведение дела.

• Удержание расходов на ведение дела при досрочном расторжении Договора страхования является правом Страховщика.

6.5. Если требования Страхователя обусловлены неисполнением или ненадлежащим исполнением Страховщиком условий Договора страхования/Полиса, то Страховщик полностью возвращает Страхователю уплаченные им страховые премии по соответствующему Договору страхования.

6.6. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страховщика последний возвращает Страхователю уплаченные им страховые премии за неистекший период действия Договора страхования за вычетом понесенных расходов на ведение дела в

іс жүргізуге жұмсалған шығыстарды шегергенде, сондай-ақ осы сақтандыру шарты бойынша осы сақтандыру объектісіне қатысты жүргізілген сақтандыру төлемдерін шегергенде қайтарады.

6.7. Егер бұл Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 841-бабының 1-тармағында, сондай-ақ 6.8-тармақта көрсетілген мән-жайларға байланысты болмаса, Сақтанушының Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 841-бабының 2-тармағында көзделген негіздер бойынша Сақтандырушыға төленген сақтандыру сыйлықақысы не оның бір бөлігі қайтарылуға жатпайды

6.8. Сақтанушы-жеке тұлға қарыз/лизинг шартына байланысты сақтандыру шартынан оның (қарыз алушының) қарыз/лизинг шарты бойынша Қарыз беруші/Лизинг беруші алдындағы міндеттемелерін орындауы себебінен бас тартқан кезде Сақтандырушы алынған сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарналарын) сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) бір бөлігін шегергендегі Сақтанушы-жеке тұлғаға қайтарады сақтандыру шартын бұзуға байланысты шығындарды шегергенде сақтандыру шарты қолданылған уақытқа пропорционалды түрде алынған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) 10%-на дейінгі мөлшерде.

7. Шарт талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі.

7.1. Сақтандыру шартына өзгертулер мен толықтырулар мыналармен ресімделеді:

- 1) Сақтандыру шартына қосымша шарт жасау және оған қол қою, бұл жағдайда сақтандыру сыйлықақысын қосымша төлеу/қайтару Шарт бойынша жылдық сыйлықақыны төлеу күндерінің санына сәйкес пропорционалды түрде есептеледі;
- 2) шартты бұзу және жаңасын жасау.

8. Суброгация

8.1. Сақтандыру төлемін жүзеге асырған Сақтандырушыға төленген сома шегінде Сақтанушының сақтандыру нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты тұлғаға талап ету құқығы өтеді.

8.2. Сақтанушы сақтандыру төлемін алған кезде Сақтандырушыға барлық құжаттар мен дәлелдемелерді беруге, сондай-ақ Сақтандырушының өзіне өткен талап ету құқығын жүзеге асыру үшін қажетті барлық мәліметтерді хабарлауға міндетті.

8.3. Егер Сақтанушы Сақтандырушы өтеген залалдар үшін жауапты тұлғаға өзінің талап ету құқығынан бас тартса немесе бұл құқықты жүзеге асыру Сақтанушының кінәсінен мүмкін болмаса, Сақтандырушы сақтандыру төлемін толық немесе тиісті бөлігінде жүзеге асырудан босатылады және артық төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы.

9. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескерту

9.1. Шартты орындау барысында Сақтандырушы мен Сақтанушы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және Сақтандырушының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңдары мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын сақтау үшін, шарт тараптарының әрқайсысы, олардың үлестес (өзара байланысты) тұлғалары, жұмыскерлері мен делдалдары оларға ықпал ету мақсатында жеке мақсаттары үшін де, үшінші тұлғалардың пайдасына да ақшалай қаражатты, алымдарды, қарыздарды, сыйлықтарды, өзге де тиісінше төлемдер мен пайдалар мен артықшылықтарды тікелей де, жанама да ұсынуға және төлеуге құқылы емес шарт бойынша іс-әрекеттер мен шешімдер немесе оның

размере 30% от общей суммы страховой премии, а также за вычетом произведенных страховых выплат в отношении данного объекта страхования по настоящему Договору страхования.

6.7. При досрочном прекращении Договора страхования по требованию Страхователя по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если это не связано с обстоятельствами, указанными в п. 1 ст. 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, а также в п.6.8, уплаченные Страховщику страховая премия, либо её часть возврату не подлежат

6.8. При отказе Страхователя-физического лица от Договора страхования, связанного с договором займа/лизинга, по причине исполнения им (заемщиком) обязательств перед займодателем/лизингодателем по договору займа/лизинга, Страховщик возвращает Страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовал Договор страхования, за вычетом издержек связанных с расторжением Договора страхования, в размер до 10% от полученной (полученных) страховой премии (страховых взносов).

7. Порядок внесения изменений в условия договора.

7.1. Изменения и дополнения к Договору страхования оформляются путем:

- 1) составления и подписания дополнительного соглашения к Договору страхования, при этом, расчет доплаты/возврата страховой премии производится на пропорциональной основе в днях от годовой премии по Договору;
- 2) путем расторжения договора и заключения нового.

8. Суброгация

8.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный ущерб, возмещенный в результате страхования.

8.2. Страхователь обязан при получении страховой выплаты передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.

8.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. В процессе исполнения Договора Страховщик и Страхователь обязуются принимать все необходимые меры для предотвращения коррупции и соблюдения антикоррупционных законов и Антикоррупционной политики Страховщика, в том числе гарантировать, что каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства, гонорары, займы, подарки, иные ненадлежащие платежи или выгоды и преимущества, как в личных целях, так и в пользу третьих лиц с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

орындалуына байланысты өзге де заңсыз артықшылықтар алу, барлық қажетті шараларды қабылдауға, оның ішінде кепілдік беруге міндеттенеді.

10. Қосымша шарттар

10.1. Осы Шартта реттелмеген барлық өзге мәселелер бойынша Тараптар сақтандыру ережелерін басшылыққа алуға міндеттенеді.

10.2. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу арқылы Сақтанушы ұсынылған мәліметтердің дұрыстығын растайды. www.ffins.kz сайтында сақтандыру қағидаларымен таныстым, сақтандыру шарттарымен келісемін.

10.3. Сақтандыру сомасы валютасының, сақтандыру сыйлықақысының және сақтандыру төлемінің түрі - теңге

10. Дополнительные условия

10.1. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны обязуются руководствоваться Правилами страхования.

10.2. Оплатой страховой премии Страхователь подтверждает, что представленные сведения верны. С Правилами страхования ознакомлен на сайте www.ffins.kz, с условиями страхования согласен.

10.3. Вид валюты страховой суммы, страховой премии и страховой выплаты – тенге.

Тараптардың қолдары / Подписи сторон:

Сақтанушы /Страхователь	Сақтандырушы /Страховщик
CK Freedom Finance insurance	ТОО «Техностандарт-М
Директор Управления продаж по г.Астана	Директор:
Мукушева Айгуль Нуржановна.	Мададов Мүслим Айвасович.
Қолы/Подпись	Қолы/Подпись

Подписано

08.07.2026 12:36 Мукушева Айгуль Нуржановна

08.07.2026 12:49 МАДАДОВ МУСЛИМ

Данный электронный документ DOC ID KZG2FLV20261015811074FCA92 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» <https://documentolog.com/>.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке: <https://documentolog.com/?verify=KZG2FLV20261015811074FCA92>

Тип документа	Договор
Номер и дата документа	№ ПР-41148 от 08.07.2026 г.
Организация/отправитель	АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ FREEDOM FINANCE INSURANCE"
Получатель (-и)	MUMA09@MAIL.RU
	MUMA09@MAIL.RU
Электронные цифровые подписи документа	 Акционерное общество "Страховая компания "Freedom Finance Insurance" Подписано: МУКУШЕВА АЙГУЛЬ MIIWQgYJ...uV3G8N0Q= Тип: НУЦ Время подписи: 08.07.2026 12:36
	 Товарищество с ограниченной ответственностью "Техностандарт-М" Подписано: МАДАДОВ МУСЛИМ MIIWKwYJ...64r7LIYzK Тип: НУЦ Время подписи: 08.07.2026 12:49



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.